

עין משפט ונר מצוה

יז א מיי פ"ג מהל' שמיטה הל"ח נוהל' כז ועיין כ"מי סמך עשין סג טו"ע יו"ד סימן לג סעיף 11 ח:

יה ב מיי שם ה"ל ח טו"ע"ע שם סעי' ו': **יג ג ד ה** טו"ע יו"ד סימן כב סעיף א [ב]: **כ ו ז מיי** שם פ"ה הל' יא סמך שם טו"ע יו"ד סי' כ"ג: **כא ח מיי** פט"ז מהל' כלים הל"ב:

רבינו גרשום

התם דאיכא זכר ומשום הכי אמרינן או רשט או קנא אבל בשחיטה (אחרת) מאי: ת"ש יהודה אדואה דאדא כי ממסבס קוצינה דמא. כלומר ראשו וגוונתו כו': ושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים שבפנים לבן הוא: חכים יוסף ברי בטרפות כו' יוחנן. בכל התורה אלמא או האי או האי: הואיל וצוליהו כולו ביחד. לבימרא טעמיה דר' יהודה משום דם הוא דאמר עד שישחוט את הורידין עד שישחוט מכלל דר' יהודה סבר משום שחיטה ולא משום דם: לא אימא עד שיעקוב ומאי עד שישחוט שיעקוב בשעת שחיטה זכר: לא אתי [דם] דקריי דר' יהודה משום דם ולא משום שחיטה. תניא כותיה רובא חבדא ו[לעולם] בעוף ולא בבמה ומשום דם: רב אמר מחצה על מחצה. כלומר אם שחט מחצה מוחיו כמאן דשחט רובא דאמר רחמנא למשה דלא תשתירי רובא כלומר דאמרינן שנצטוו משה על הושט ועל הקנה ולא תשתירי רובא מכלל דאם תשתירי מחצה כותיה הוא כרוב זכר: גזיר דלא אתי למעבד פלגא. חלקו לשנים והן שוין. כלומר תנור שחלקו לשנים שהיה טמא בתחלה והן שוין: טמאין. כלומר ח' שוין בו שרץ דאמרינן ב' בכל אחד ואחד יש לו רוב כלומר דוראי יש לו רוב ומשום הכי טמאה ולא אמרינן מחצה כרוב: אמר רב פפא תרי רובי בחד זכר

א) י"ע דכיון שהיה טמא מתחילה עשין לא ילא מיי עומאמו הראשונה כיון דנשתתרי רובו ואולי דל"ל ואפילו לא נעט בו שרץ כו'. ב) נראה דל"ל דאמרינן דנחד מניהון איכא רובא ולא ידעינן הי מנייהו ולחק טמאין אכל אם אפשר לנמנע טהרינן ולא אמרינן מחנה כרוב.

כח:

משום ספק דרוסה ואמי שפיר דקאמר וושט אין לו דיקה מצחוץ אלא מצפנים והיינו משום דאין אדמומית הדרוסה ניכרת בעור הוושט החיצון האדום אכל ב נקוצה יש לוושט דיקה אף מצחוץ וכן משמע באלו טרפות (לקמן דף מג.) דקאמר רבה וושט אין לו דיקה מצחוץ אלא מצפנים ולמיא נפקא מינה לספק דרוסה ולא קאמר לספק נקוצ ועוד אמרינן (שם) שני עורות יש לו לוושט ניקצ זה בלא זה כשר וכשניקצ הפנימי היכי ידעינן אי ניקצ חיצונו אי לאו כיון דאין לו דיקה מצחוץ אפילו לענין נקצ ודוחק לומר כגון שניקצ הפנימי ממחמת חולי וצחיטון אין ניכר שום חולי והר"ר אלחנן הקשה אי וושט יש לו דיקה מצחוץ אם כן מאי פריך ו'רמ"מ היכי אכל צשרא דלמא צמקוס נקצ שחט וינימא דהוה אכיל ע"י דיקה ונראה לי שיש שום חולי שיאדים כמו דרוסה ואין לו דיקה מצחוץ אי נמי הכי פירושו וכי תימא דלא הוה אכל בלא דיקה פסח וקדשים מאי איכא למימר דאי אפשר ב' להפסיד העור ולצדוק דאין מוס גדול מזה: **רב אמר מחצה על מחצה כרוב.**
וצפריך אלו טריפות הגרגרת דאמא לקמיה דרב וצדקה כרוב עוביה מחנה נמי קרי ליה רוב וצמקסגא דאמר דכ"ע מחנה על מחנה אינו כרוב ניחא טפי:

לפי שאי אפשר לצמצם. אפילו לר' יוסי הגלילי דאמר צפרק שני דצכורות (דף יז.) אפשר לנמנע מודה בכלי חרס דקאמר התם הואיל ואיזת צו גומות ויש להוכיח מכאן דהלכה דבידי אדם אפשר לנמנע מדאפליגו אמוראי ב' צמחנה על מחנה וצפ"ק דעירובין (דף טו:) צפרון כעומד ואם אי אפשר לנמנעם היכי שריא מספק ב' ואפילו למאן דאסר לא אסר אלא משום דכי אגמריה למשה שחוט רובא גדור רובא ומייהו צדיי שמים נראה דהלכה דאי אפשר לנמנע דאמר צפ"ד' אחין (ביבמות דף כח.) לר' יוחנן דאמר אחיות איני יודע מי שאלן וינימא [כו'] ר"י הגלילי היא לא סתם תנא כר' יוסי הגלילי דאמר אפשר לנמנע וצפרק הזורק בגיטין (דף עח.) דפריך והא אי אפשר לנמנע גבי מחנה על מחנה מוגרשת ואינה מוגרשת דמפרש דאמו תרוייהו צהדי הדדי צארצע אמות התם נמי הוי צדיי שמים דמסתמא לא כוונו לצא צבת אחת וא"ת צריש עירובין (דף ה:) גבי לחי ב' המושך מדפטו של מצוי דקאמר רב אשי אפילו תימא צמצוי שמונה מה נפשך אי עומד נפיש ניתר צעומד מרובה ואי פרוץ נפיש נידון משום לחי מאי אמרת דשוו תרוייהו כי הדדי הוה ליה ספק דצריהם וכל ספק דצריהם להקל משמע דאי אפשר לנמנע ולצצר הדצר וי"ל דלעולם אפשר לצצר ולמדוד צלמס ומילתא דלא שכיחא הוה ואין להקשות על רב אשי דאפילו כי שוו כי הדדי לשתרי דק"ל פרוץ כעומד מותר דרב אשי קאי ארב הוגא צריה דרב יהושע דאמר התם לא אמרו אלא צמצוי שמונה אצל צמצוי ו' ניתר צעומד מרובה על הפרוץ כו' ואיהו סבר התם דפרוץ כעומד אסור וה"ר שמעון היה מפרש דאמוראי דהכל ודפרוץ כעומד מנא סברי כרבנן דאי אפשר לנמנע אפילו צדיי אדם ופלגי כשדומה לנו דהוי מחנה על מחנה ומאן דשרי משום דאימא דשחט רובא ואפילו הן שוין רחמנא אמר לא תשייר רובא ומאן דאסר משום דאימא נשאר רובא קיים ואפילו הן שוין רחמנא אמר שחוט רובא וכן גבי פרוץ כעומד והשתא ניחא טפי ההיא דספק דצריהם להקל דאי אפשר לכיון אצל קשה דמשמע דצפסק דאורייתא הוי אסור משום חששא שמה הן שוין אע"ג דאי עומד נפיש או פרוץ נפיש הוה שרי והכל שריא אפילו באיסור דאורייתא כשהיהתר מנאי יותר מן האיסור וכן גבי פרוץ כעומד ואם כן בההיא דלחי אפילו הוי ספיקא דאורייתא תשתרי ונראה לי דאיכא התם למיחש שמה ח' אמות אינם מנזומנמות ואפילו פרוץ מרובה לא יהא נידון משום לחי ולהכי דווקא צפסק דצריהם יש להקל ב' אצל קשה לפירושו דהיכי דייקא צפ"צ דצכורות (דף יז.) מההוא דנמנא מכוון צין שתי עיירות דבידי אדם א' אפשר לנמנע התם נמי אע"ג דאי אפשר לנמנע ולכוין מכל מקום מודים רבנן דמציאין שתי עגלות משום דכל אחת מציא עגלה ממה נפשך שמה היא קרובה ואפילו הן מנזומנמות הקרובה אמר רחמנא ואפילו קרובות ולפירוש קמא אחי שפיר דלעולם אי אפשר לנמנע ולהיות שיהיו שוין אלא אחת מהן קרובה יותר ויוציאין בשל תנאי ויש לומר דלפי' הר"ר שמעון נמי יוצאים בשל תנאי ממה נפשך דאם קרובה היא יוצאה צה ואם רחוקה היא תציא בצביל צבירתה מאי אמרת שמה מנזומנמות הן זה אינו מנאי ואין להאריך כהן יותר וצבירובין (דף ה:) ד"ה וספק) אפשר צע"ה יומר. נ'יותר מנזאר צבוסה טו: מד"ה פרוץ כו' ותוספות צכורות יז: ד"ה אפשר:

השווה פרק שני חולין

והדר ביצדקיה. למעלה מצית השחיטה ולמטה: **אין לו דיקה מצחוץ.** לפי שהוא טריפה צנקצ משהו ואינו ניכר וטיפת דם נכנסת לו צפנים צנקצ ואינו ניכר אצל קרום הפנימי לבן הוא וטיפת דם ניכרת צו אצל החיצון אדום: **ונצדקיה לקנא.** שהקנה נצדק מצחוץ לפי שאינו נטרף אלא צרוב והדר נשחיטה לקנא והשחיטה כשרה צסימן אחד ואח"כ יעלו הוושט כולו ויעקרוהו מן הלחי ויהפכוהו ויצדקוהו: **חכים יוסף צרי צטרפוס צרבי יוחנן.** דאמרינן צפרק גיד הנשה (לקמן דף טז:) דשדר ליה שמואל תליסר גמלי ספיקי דטריפתא למיצדקיה צגווייהו. לישנא אחרינא צרבי יוחנן צכל מלי: **הואיל ואלוהו כולו כאחד.** לפיכך צריך להוציא את כל דמו: **עד שיחשוט.** ואי ליתנהו צשחיטה אלא משום הוצאת הדם צנצקיה צעלמא סגי: **צשעט שחיטה.** שהדס חס ויוציא: **מאחר שלא הוצרכו וורידין.** כלומר אין חיות תלויה צכן ואין צריך להזכירו אלא משום דם למה אתה מנצרכו שחיטה: **דרם צכן מהו.** שחיטה ממש צעי ר' יהודה או לא. רבי ירמיה לא שמיע ליה הא דרב חסדא: **מחנה על מחנה.** קס"ד לענין שחיטה קאמר כלומר סימן שחציו שחוט וחציו אינו שחוט הוי כאילו רובו שחוט וכשר: **רחמנא למשא.** כשמסר למשה הלכות שחיטה על פה לא תשייר רובא והא דאמר א'ושנצטוו משה לשחוט רוב ויינו מחנה על מחנה דכיון דלא אישתייר רובא רוב שחוט קרי ליה: **מורצנן.** אצל מדלוריייתא כשר וצפקא מינה דלא מטמא צנצנלה: **חלקו לשנים.** תנור שנעמא אין לו טהרה אלא תנור שנעמא אין לו טהרה אלא נתינה דכתיב' יותן ואם נשתייר רובו שלם לאו נתינה הוה: **שאי אפשר לנמנע.** שיהו מכוונים אלא ודאי צחד מינייהו איכא רובא ולא ידעינן צהי מינייהו הילכך לא סלקא טומאה מינייהו: **סרי רובי ליכא למימר בחד מנא.** דאי האי רובא האי מייעוטא אצל לענין שחיטה לא הוצרך רוב אלא צחתיכה וכי קרינא פלגא רוב צחמוך ליכא דמכחיח ליה דהאי פלגא דקאי לא מיקרי רוב שלם:

רבי

כדי (סימן חצי קטינא גרגרת פגימה) תנן חצי חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה שחיטתו פסולה ב' אי אמרת מחצה על מחצה כרוב אמאי פסול הא עבד ליה רוב מדרבנן דלמא לא אתי למעבד פלגא א"ר קטינא ת"ש ח'חלקו לשנים והן שוין שניהם טמאין לפי שאי אפשר לצמצם ה'הא אפשר לצמצם טהורין אמאי טהורין זיל הכא איכא רובא זיל הכא איכא רובא אמר רב פפא תרי רובי בחד מנא ליכא ת"ש שחט חצי גרגרת ושהה בה כדי

כי (סימן חצי קטינא גרגרת פגימה) תנן חצי חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה שחיטתו פסולה ב' אי אמרת מחצה על מחצה כרוב אמאי פסול הא עבד ליה רוב מדרבנן דלמא לא אתי למעבד פלגא א"ר קטינא ת"ש ח'חלקו לשנים והן שוין שניהם טמאין לפי שאי אפשר לצמצם ה'הא אפשר לצמצם טהורין אמאי טהורין זיל הכא איכא רובא זיל הכא איכא רובא אמר רב פפא תרי רובי בחד מנא ליכא ת"ש שחט חצי גרגרת ושהה בה כדי כי עומד נפיש ניתר צעומד מרובה ואי פרוץ נפיש נידון משום לחי מאי אמרת דשוו תרוייהו כי הדדי הוה ליה ספק דצריהם וכל ספק דצריהם להקל משמע דאי אפשר לנמנע ולצצר הדצר וי"ל דלעולם אפשר לצצר ולמדוד צלמס ומילתא דלא שכיחא הוה ואין להקשות על רב אשי דאפילו כי שוו כי הדדי לשתרי דק"ל פרוץ כעומד מותר דרב אשי קאי ארב הוגא צריה דרב יהושע דאמר התם לא אמרו אלא צמצוי שמונה אצל צמצוי ו' ניתר צעומד מרובה על הפרוץ כו' ואיהו סבר התם דפרוץ כעומד אסור וה"ר שמעון היה מפרש דאמוראי דהכל ודפרוץ כעומד מנא סברי כרבנן דאי אפשר לנמנע אפילו צדיי אדם ופלגי כשדומה לנו דהוי מחנה על מחנה ומאן דשרי משום דאימא דשחט רובא ואפילו הן שוין רחמנא אמר לא תשייר רובא ומאן דאסר משום דאימא נשאר רובא קיים ואפילו הן שוין רחמנא אמר שחוט רובא וכן גבי פרוץ כעומד והשתא ניחא טפי ההיא דספק דצריהם להקל דאי אפשר לכיון אצל קשה דמשמע דצפסק דאורייתא הוי אסור משום חששא שמה הן שוין אע"ג דאי עומד נפיש או פרוץ נפיש הוה שרי והכל שריא אפילו באיסור דאורייתא כשהיהתר מנאי יותר מן האיסור וכן גבי פרוץ כעומד ואם כן בההיא דלחי אפילו הוי ספיקא דאורייתא תשתרי ונראה לי דאיכא התם למיחש שמה ח' אמות אינם מנזומנמות ואפילו פרוץ מרובה לא יהא נידון משום לחי ולהכי דווקא צפסק דצריהם יש להקל ב' אצל קשה לפירושו דהיכי דייקא צפ"צ דצכורות (דף יז.) מההוא דנמנא מכוון צין שתי עיירות דבידי אדם א' אפשר לנמנע התם נמי אע"ג דאי אפשר לנמנע ולכוין מכל מקום מודים רבנן דמציאין שתי עגלות משום דכל אחת מציא עגלה ממה נפשך שמה היא קרובה ואפילו הן מנזומנמות הקרובה אמר רחמנא ואפילו קרובות ולפירוש קמא אחי שפיר דלעולם אי אפשר לנמנע ולהיות שיהיו שוין אלא אחת מהן קרובה יותר ויוציאין בשל תנאי ויש לומר דלפי' הר"ר שמעון נמי יוצאים בשל תנאי ממה נפשך דאם קרובה היא יוצאה צה ואם רחוקה היא תציא בצביל צבירתה מאי אמרת שמה מנזומנמות הן זה אינו מנאי ואין להאריך כהן יותר וצבירובין (דף ה:) ד"ה וספק) אפשר צע"ה יומר. נ'יותר מנזאר צבוסה טו: מד"ה פרוץ כו' ותוספות צכורות יז: ד"ה אפשר:

רב

מסורת הש"ס

א) [לעיל יא:., ב) [לקמן מג:., ג) [לקמן כז:., ד) [לעיל כז:., ה) צכורות יז:., ו) [ויקרא יא:., ז) לעיל יא:., ח) ז"ל פסוקה, ט) עיין ר"מ, י) גי' ר"מ אי אפשר,

גליון הש"ס

גמ' הא אפשר לצמצם בטהורין. עיין פי"ב מ"ו דכלים וז"ע:

הגהות הב"ח

א) גמ' הכי קאמרי ליה מה: ב) שם ואי אמרת:

מוסף רש"י

אין לו בדיקה מבחוץ. לפי שהעור החיצון אדום ואין טיפת דם ניכרת צו [לקמן מג:.) הואיל וצוליהו כולו כאחד. שמה יעלע דמו צין האצבין [הפרדס עמי קלג:.) חלקו לשנים. תנור שנעמא וטלקו לשנים. והן שוין שניהם טמאין. דאי אפשר לנמנע וכל חד חד וחד איכא למימר הכא איכא רובא וק"ל תנור שנינו צבנוי, צהעור והרועצ [בבבדות יז:.)

שיטה מקובצת

א) והא דאמר רבי שנצטוו משה: ב) אבל בקניא יש לושט: ג) דאי אפשר להפשיט העור ולהפריד הסימנים ולברוק דאין מום אמוראי גדול מזה: ד) אמוראי הכא במחצה על מחצה: ה) היכי שריא מספק והא שמא שייר רובא ואפי' מאן דאסר לא אסר אלא משום: ו) גבי לחי הבולט מדפטו של מכוי:

^[1] משום ספק דרוסה ואמי שפיר דקאמר וושט אין לו דיקה מצחוץ אלא מצפנים והיינו משום דאין אדמומית הדרוסה ניכרת בעור הוושט החיצון האדום אכל ב נקוצה יש לוושט דיקה אף מצחוץ וכן משמע באלו טרפות (לקמן דף מג.) דקאמר רבה וושט אין לו דיקה מצחוץ אלא מצפנים ולמיא נפקא מינה לספק דרוסה ולא קאמר לספק נקוצ ועוד אמרינן (שם) שני עורות יש לו לוושט ניקצ זה בלא זה כשר וכשניקצ הפנימי היכי ידעינן